

10010700

UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"



Resolución Directoral N°.....00001931.....

Tocache, 03 JUL. 2026

Vistos: El Trámite N° 016-2026156142; y demás documentos adjuntos que constan en (07) folios útiles;

CONSIDERANDO:

Que, es facultad de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, como instancia de ejecución del Gobierno Regional; dependiente de la Dirección Regional de Educación, resolver en primera instancia las pretensiones solicitadas por los administrados de acuerdo a su naturaleza y estado de trámite;

Que, con Trámite N° 016-2026156142, de fecha 26 de junio del 2026, con Oficio N° 33-2026-I.E.I. N° 001 "SNM"-D/T, la Dirección de la Institución Educativa N° 001 SANTA NIÑA MARIA, distrito y provincia de Tocache, remite la solicitud de licencia con goce por enfermedad de la auxiliar de educación Sofia Dalila OLORTEGUI LUIS, desde el 22 de junio al 23 de junio del 2026, adjunta un Certificado de salud;

Que, mediante Resolución Viceministerial N° 126-2023-MINEDU, de fecha 29 de agosto del 2023, se resuelve en el **Artículo 2.-** Aprobar la Norma Técnica denominada "Disposiciones que regulan los procedimientos de las situaciones administrativas y otros aspectos laborales del auxiliar de educación, en el marco de la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial"; la misma que en el Numeral **7.4.2 Licencia por incapacidad temporal:** **a)** Es el derecho al descanso físico remunerado que tiene el(a) auxiliar de educación nombrado(a) y contratado(a) que acredite una incapacidad temporal, **b) Requisitos:** **i.** Solicitud presentada ante el director de la IE en un plazo máximo de dos (2) días hábiles contados desde la contingencia, excepcionalmente para el caso del auxiliar de educación que labore en IIEE ubicadas en zona rural 1 o zona VRAEM o zona de frontera, puede presentarse en un plazo de cinco (5) días hábiles. **ii.** CITT, el cual sustenta desde el primer día de licencia; o **iii.** CM, sólo por los primeros veinte (20) días en el año, para lo cual se debe adjuntar: la receta médica, el recibo de pago por honorarios profesionales o recibo de pago de la atención médica recibida; y, el recibo de compras de la medicina adquirida. **iv.** A partir del día veintiuno (21) la licencia se acredita necesariamente con el CITT. **v.** En caso de que el(a) auxiliar de educación se encuentre hospitalizado, la solicitud puede ser presentada por algún familiar, el director o por algún miembro de la comunidad educativa, pudiendo adjuntar la constancia de hospitalización, dando inicio al trámite de licencia, debiendo presentar el CITT correspondiente en un plazo máximo de dos (2) días hábiles de su expedición, excepcionalmente para el caso del (a) auxiliar de educación que laboren en IIEE ubicadas en zona rural 1 o zona VRAEM, puede presentarse en un plazo de cinco (5) días hábiles. **vi.** En caso no se haya presentado la solicitud de licencia durante la hospitalización, el (a) auxiliar de educación puede presentarla en un plazo máximo de dos (2) días hábiles contados desde la fecha en que ha sido dado de alta, adjuntando el CITT correspondiente, excepcionalmente para el caso del auxiliar de educación que laboren en IIEE ubicadas en zona rural 1 o zona VRAEM, puede presentarse en un plazo de cinco (5) días hábiles. **vii.** El informe de incapacidad temporal expedido por la Comisión Médica Calificadora de Incapacidades-COMECI no sustituye al CITT; por lo que, no sustenta el otorgamiento de la licencia por incapacidad temporal. **viii.** Las



00001931

DRE/UGEL tienen como parte de sus funciones realizar la fiscalización posterior primordialmente de este tipo de licencia, estableciendo coordinaciones interinstitucionales con las entidades del sector Salud, a fin de corroborar la veracidad de los certificados de incapacidad otorgados, los cuales deben responder efectivamente al estado de salud del auxiliar de educación.

En atención a la norma mencionada, en el caso de doña Sofia Dalila OLOTEGUI LUIS, identificada con DNI N° 47519842, auxiliar de educación contratada del Nivel Inicial – Cuna de la Institución Educativa N° 001 SANTA NIÑA MARIA, distrito y provincia de Tocache, quien solicita licencia por enfermedad desde el 22 de junio al 23 de junio del 2026, y presenta un Certificado de Salud, refrendada por un Médico Cirujano de la Posta Médica de Tocache – EsSalud, la misma que no corresponde a lo previsto en disposición normativa ya que el documento no representa a un Certificado de Incapacidad Temporal para el Trabajo (CITT) y tampoco a un Certificado Médico (CM) para lo cual se debe adjuntar: la receta médica, el recibo de pago por honorarios profesionales o recibo de pago de la atención médica recibida; y, el recibo de compras de la medicina adquirida, en consecuencia la justificación de inasistencia por motivo de salud es improcedente, por no cumplir con los requisitos previstos en la Resolución Viceministerial N° 126-2023-MINEDU;

De conformidad con la Constitución Política del Perú; Ley General de Educación N° 28044; su Reglamento D.S. N° 011-2012-ED; Ley N° 28411; Ley N° 29944 "Ley N° 29944 "Ley de la Reforma Magisterial"; Resolución Viceministerial N° 126-2023-MINEDU; TUO de la Ley N° 27444; y en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- DECLARAR IMPROCEDENTE, la solicitud de licencia por incapacidad temporal a doña **Sofia Dalila OLOTEGUI LUIS**, identificada con DNI N° 47519842, auxiliar de educación contratada del Nivel Inicial – Cuna de la Institución Educativa N° 001 SANTA NIÑA MARIA, distrito y provincia de Tocache, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO 2.- DISPONER, que la Oficina de Secretaría General de la UGEL Tocache. **NOTIFIQUE** la presente Resolución con las formalidades previstas en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004 -2019-JUS; a la administrada y a las instancias administrativas de la Entidad, para su conocimiento y fines pertinentes.

ARTÍCULO 3.- PUBLÍQUESE, la presente resolución en el Portal Institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache (www.ugeltocache.edu.pe).



Regístrese y Comuníquese

[Firma manuscrita]

Mg. GLODEAN JAMES TAFUR CAMPOS
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

GJTC/DUGEL
EATR/JA
VGER/JRR.HH.
SVTM/TA